

4. 압류재산 공매보증금 초과 입금액 환급 불철저

- 「압류재산매각업무요강」 제29조(공매보증금)에 따르면 입찰을 실시할 때에는 입찰자로 하여금 매각예정가격의 100분의 10 이상의 공매보증금을 납부하게 하여야 하며
 - 같은 요강 제54조 제1항 제4호에 따라 매수인이 매수대금을 지정된 기한까지 납부하지 아니하는 경우, 공매보증금에서 공사의 체납처분비를 공제한 후 잔여금액은 위임관서의 체납액에 충당하고 남은 금액은 체납자에게 지급할 수 있도록 위임관서에 인계하게 되어 있음
- 한편, 감사실은 「불합리한 내규 개정 등 관리실태 특정감사」(2016. 8. 29.~9. 2.)를 통해 국민권익위원회의 제도개선 권고사항⁴⁾ 등을 반영하여 매각예정가격의 100분의 10을 초과하는 공매보증금은 매수인에게 반환하는 방안을 마련하도록 2016. 10. 17. 조세정리부에 조치요구⁵⁾하였으며
 - 2016. 12. 26. 조세정리부는 잔대금불납에 따른 매각결정 취소 시 초과 입금된 공매보증금은 우선적으로 매수자에게 반환하도록 업무처리기준⁶⁾을 정하여 압류재산 공매대행업무를 수행하는 전 부점에 통보한 바 있음

4) 매각결정취소 시 매각예정가격의 100분의 10을 초과하는 공매보증금까지 체납액 등에 충당하는 것은 법원 경매제도(현장에서 초과분 환급)와 비교 시 형평에 맞지 않으므로, 공매공고 시 공매보증금을 정률화(100분의 10)하고 매각예정가격의 100분의 10을 초과하는 금액은 매수인에게 반환하도록 제도 개선을 권고

5) 압류재산 공매보증금 납부율 등 부적정(통보)

6) 매각결정취소 시 공매보증금 초과 입금분 환급 업무처리 안내(조세정리부-175098, 2016.12.26.)

□ 그런데, 위 업무처리기준 통보 이후부터 2018. 3. 31.까지 전 지역본부에서 매각결정 후 잔대금불납으로 인해 매각결정이 취소된 압류재산에 대한 공매보증금 처리 실태를 점검한 결과

○ 대구경북지역본부에서는 체납자 ○○○ 소유 압류재산(□□세무서 XXXX-XXXXX-XXX)의 매수자인 ○○○가 2017. 2. 23. 입금한 공매보증금 중 매각예정가격의 100분의 10을 초과하여 입금한 95천 원을 2017. 3. 20. 매각결정 취소 시 환급하지 않는 등

- [표 5] 및 [별표 1]과 같이 8개 지역본부에서 총 25건의 압류 재산 관련 공매보증금 초과 입금액 합계 7,490천 원을 매수자에게 환급하지 않고 체납처분비와 체납세액 등으로 충당⁷⁾ 처리한 것으로 확인됨

[표 5] 공매보증금 초과 입금액 미환급 현황

(단위 : 건, 천 원)

소관부점	미 환급건	공매보증금		
		기준액*	입금액	초과 입금액 (미 환급액)

“기재 생략”

* 해당 공매회차 매각예정가격의 10%

7) 다만, 「국세징수법」 제78조(매각결정의 취소) 제2항에 따르면 잔대금불납에 따른 매각결정 취소 시 공매보증금은 체납처분비와 체납세액으로 충당하고 남은 금액을 체납자에게 지급하도록 되어 있어 각 지역본부의 업무처리 내용이 법령을 위반한 사항은 아니나, 권익위원회 제도개선 권고 및 자체감사 조치 요구에 따라 총괄부점에서 마련한 업무처리기준을 따르지 않은 것이므로 부서 주의조치 필요(위임관서 체납세액 등으로 충당 완료되어 환급 처리는 어려움)

□ 한편, 2016. 12. 15. 조세정리부에서 감사실의 ‘압류재산 공매보증금 납부율 등 부적정’ 조치요구에 대한 조치결과를 담당이사에게 보고한 문서⁸⁾ 상의 ‘조치내용’에 따르면

○ 입찰단계에서 공매보증금이 매각예정가격의 100분의 10을 초과하여 납부되지 않도록 온비드시스템을 개발 요청('16. 11월)하였으며, 차세대온비드시스템 구축 T/F팀 및 입찰보증금 수납은행과 협의 중⁹⁾이라고 되어 있는데도

- 공매보증금 납부은행과의 연계를 통한 초과 입금 제한 조치가 제대로 이루어지지 않아 2017. 9월¹⁰⁾까지 [표 6]과 같이 3개 은행 계좌를 통해 30건의 초과 입금이 발생하였으며

[표 6] 공매보증금 납부은행 별 초과 입금 발생 현황

(단위 : 건)

구 분	공매보증금 초과 입금 발생 은행					
	합계	□□	□□	□□	□□	□□

“기재 생략”

○ 공매보증금이 초과 입금된 30건(11,131천 원) 중 16.7%인 5건(3,641천 원)만 매수자에게 환급되고 나머지 25건(7,490천 원)은 환급되지 않은 것으로 확인됨

8) 2016년도 불합리한 내규 개정 등 관리실태 지적사항 조치결과 보고(조세정리부-171840, 2016.12.15.)

9) 「매각결정취소 시 공매보증금 초과 입금분 환급 업무처리 안내」 (조세정리부-175098, 2016.12.26.)에 따르면 보증금 납부은행과의 연계 시스템 구축에 따른 초과 입금 제한 조치를 '17. 2월말 시행 예정이라고 되어 있음

10) 온비드시스템 고도화 작업 시 초과 입금 원천 방지를 위한 은행 연계 시스템 개선 완료 ('17.10.10.)되어 초과 입금 사례가 발생하지 않게 시스템 정비가 되었음

【 조치할 사항 】

- ◇ 서울서부지역본부장, 광주전남지역본부장, 인천지역본부장, 강원지역본부장, 대구경북지역본부장, 전북지역본부장, 서울동부지역본부장 및 경기지역본부장은 압류재산 잔대금불납에 따른 매각결정 취소 시 공매보증금 초과 입금액을 매수자에게 환급하지 않고 체납처분비와 체납세액 등으로 충당하는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바람. (주의)

※ 위와 같은 사례가 재발하지 않도록 관련 시스템 정비가 2017. 10. 10. 완료 되었으므로 제도개선 등의 조치는 하지 않음

[별표 1] 공매보증금 초과 입금액 미환급 명세

(단위 : 천 원)

소관부점	관리번호	체납자	매수자	매각 금액	매각결정 취소일자	공매보증금		
						기준액	입금액	초과액 (미환급액)

“기재 생략”